# 我国执行力扩张制度研究

刘书星

（中国政法大学民商经济法学院　北京　100088）

**内容提要**：当前，对我国执行力扩张制度的研究大多仅局限于执行力主观范围的扩张和依赖于借鉴域外立法例的扩张程序构建。不过，这些研究没有涵盖我国执行力扩张的全部内涵。我国的执行力扩张制度，应包括执行力扩张的实体内容和程序内容。其中执行力扩张的实体内容包括执行力主观范围的扩张和客观范围的扩张。主观范围的扩张除了执行力向执行承担人、标的物占有人、诉讼担当之被担当人的扩张外，还应包括基于执行担保的约定扩张、基于社会发展需要的政策性扩张。执行力的客观范围的扩张包括执行标的的扩张和执行措施的扩张。对执行力扩张的程序内容，应当根据扩张中是否发生了诉的标的的变化进行不同的设计。

**关键词**：执行力扩张　主观范围扩张　客观范围扩张　政策性扩张

DOI:10.16092/j.cnki.1001-618x.2015.07.015

## 一、执行力扩张的概念与现实基础

执行力是执行依据所特有的效力，是指以强制执行手段实现执行依据所确定义务内容的效力。[①]而执行力的扩张，是指超出执行依据所确定的义务范围进行执行的司法活动。其中，执行依据是指由国家规定的有关机关出具的证明债权人对债务人享有一定债权并可据以请求执行的法律文书。[②]一般而言，执行主体应该在执行依据所确定的义务范围内采取执行措施。但执行权是一种性质复杂的权利，不能单单视为简单的执行实施，[③]同时法律是一门实践学科，在执行实践中，出于种种现实需要的考量，执行力扩张现象并不少见，[④]而且这种扩张也已为各国立法所肯认。[⑤]

**作者简介**：刘书星（1974—），男，汉族，山东即墨人，中国政法大学民商经济法学院博士研究生。

① 翁晓斌：《论既判力及执行力向第三人的扩张》，载《浙江社会科学》2003年第3期，第67～71页。

② 孙加瑞：《中国强制执行制度概论》，中国民主法制出版社1999年版，第166页。

③ 对于执行权的性质存在不同学说，参见徐振华、俞荣根：《论法院执行权力的分解》，载《法学杂志》2012年第1期，第119～120页。

④ 司法实践中具体的执行力扩张样态参见刘书星：《对规则外能动司法的调查研究——以超越规则的执行为例》，载《司法改革论评》2007年第1期，第65～72页。

⑤ 当前日本、法国、德国、英国等国家均有与执行力扩张相关的法律规定，这些规定散见于其民事执行法中。参见白绿铉编译：《日本新民事诉讼法》，中国法制出版社2000年版，第205～265页；罗结珍译：《法国民事执行程序法》，中国法制出版社2002年版，第1～111页；刘汉富主编：《国际强制执行法律汇编》，法律出版社2000年版，第14～77页、第277～301页。



(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

从我国执行现状来看，执行难与执行乱、执行的时效性与时滞性等问题一直困扰着执行工作，而执行力扩张正是迎合了解决上述问题的现实需要。

首先，执行力扩张是解决当前执行难问题的有效途径。由于我国市场经济尚处在发展期，社会失信现象还大量存在。在执行实践中，经常会出现被执行人逃避债务的现象，而执行力的扩张在很大程度上是通过规制被执行人的恶意逃债行为来提高执行效率，从而最大限度地实现债权人的利益。

其次，执行力扩张制度的确立可以在一定程度上规治执行乱问题。实践中，执行乱是指法院内部执行无序或执行不规范的现象。[6] 这种现象在很大程度上是执行力盲目扩张与扩张程序不规范所导致的，通过明确执行力扩张的具体条件、构建执行力扩张程序就可以起到有效治理执行乱的效果。

再者，执行程序的时效性决定了执行力扩张的必要性。在实践中，如果一味限制执行力的扩张，要求当事人就执行障碍另行起诉。那么，一方面有的法院可能以一事不再理为由不予立案；另一方面即便在能够立案的情况下，经过漫长的诉讼，当事人再次申请执行时，客观环境的变化可能使其处境远远劣于初次申请执行时，从而大大降低了执行的社会效果。

最后，执行与执行依据的时滞性，需要执行法官对因时滞而产生的执行依据不当进行补救，从而产生执行力的扩张。[7] 从执行依据做出到当事人申请执行，执行环境可能发生变化，若这种变化影响到执行的正常进行，便需要对执行依据进行补正，从而产生执行力的扩张。

## 二、执行力扩张制度的实体内容

### （一）执行力主观范围的扩张

执行力主观范围的扩张实际上就是对既判力主观范围的扩张。而既判力主观范围是指判决对所涉及到的人的效力。[8] 既判力（执行力）主观范围的扩张包括：向诉讼（执行）承担人的扩张、向当事人或其继受人的利益标的物占有人的扩张、向诉讼担当中之被担当人的扩张。[9] 笔者认为，这仅为既判力扩张的一般样态。对我国的执行力主观范围扩张而言，除了这种基于既判力扩张而产生的扩张外，还有两种基于执行权的司法权属性而产生的特殊扩张样态：一是以向执行担保人扩张为主要内容的约定扩张，二是基于各种政策目的而确立的政策性主体扩张。

1. 向执行承担人的扩张。执行承担人是指判决生效后承受了诉讼当事人实体权利义务的第三人。执行力向该第三人的扩张为执行承担。[10] 执行承担分为一般承担和特定承担，前者是第三人概括地承担执行当事人的全部权利与义务，后者是指第三人只承担执行当事人权利义务的一部分。

世界上大多国家的立法例都规定了执行承担制度。在我国，执行力对被执行人的扩张主要表现为被执行主体的变更。对申请人的扩张虽然没有明确的规定，但从我国相关执行法的规定中可以推出现行法对申请人变更制度的肯认。[11] 至于对被执行主体的追加是否应属于执行承担的范畴，尚存在不同意见。本文对此持否定观点，理由为：执行承担的概念来源于诉讼承担，而诉讼承担的本质是当事人诉讼地位的承受，原当事人的诉讼权利义务转移给了案外

⑥ 童兆洪：《关于缓解执行难和治理执行乱的认识和思考》，载《法律适用》1998年第4期，第4页。

⑦ 参见雷云龙：《执行解释初论》，载《法学杂志》2002年第3期第58～59页。

⑧ 叶自强：《论判决的既判力》，载《法学研究》1997年第2期，第100页。

⑨ 李龙：《论民事判决的既判力》，载《法律科学》1999年第4期，第88～89页；翁晓斌：《论既判力及执行力向第三人的扩张》，载《浙江社会科学》2003年第3期，第67～71页。

⑩ 童兆洪主编：《民事强制执行新论》，人民法院出版社2001年版，第125页。

⑪ 相关的推理过程，可参见童兆洪主编：《民事强制执行新论》，人民法院出版社2001年版，第126页。



(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

人，并由其代替原当事人继续进行诉讼。[12] 因此，执行承担也应该是执行当事人的更替，不应包括执行当事人的追加。

在我国，被执行主体的变更大体有三种情形：一是作为被执行人的公民死亡，其财产由其继承人继承的，应裁定将被执行主体变更为遗产继承人，并让其在继承财产范围内承担责任。二是作为被执行主体的法人或其他组织发生变更时，由变更后的主体作为执行承担人。此处被执行主体所发生的变更可分为两类：形式变更和实质变更。所谓形式变更，是指被执行主体的名称变更；实质变更，是指被执行主体发生分立、合并等实质样态的变化。三是作为被执行主体的法人或组织终止的，如果有权利义务承受主体，裁定将被执行主体变更为其权利义务承受主体。此种情形，主要是指被执行人被撤销、注销或歇业后，上级主管部门或开办单位无偿接受被执行人的财产，致使被执行人无遗留财产清偿债务或遗留财产不足以清偿债务的，可将被执行主体变更为该上级主管部门或开办单位，让其在所接受的财产范围内承担责任。在以上三种变更中，前两者为执行的一般承担，最后一种为执行的特定承担。

2. 向当事人或其继受人的利益标的物占有人的扩张。所谓当事人或其继受人的利益标的物占有人，一般是指专门为了当事人或者继受人的利益直接占有该标的物者，[13]如当事人或其继受人的财产保管人、资产管理人等。

笔者认为，如果为自己利益占有被执行人或其承受人的利益标的物者（以下简称案外人），是基于合法行为而占有该标的物，就应享有民法上的实体权利。这样，判断执行力是否扩张于该案外人，就应当遵循民法中保护优先权利的原则，视执行依据所确定的权利与案外人权利孰优而定。如果出现两者权利优先程度相当的情形，则遵循保护在先权的原则。当然，在保障享有优先权的案外人优先受偿的前提下，对执行标的采取执行措施便不受上述权利冲突问题的干扰。

实际上，我国现行执行法规仅规定了执行力向为被执行人或其承受人利益占有执行标的物者的扩张，并未明确规定向为自己利益占有执行标的物者的扩张。但在执行实践中，出于结案率、执行到位率的压力，后类扩张也已存在。但由于法律规定的不明确和执行法官本身业务素质等方面的原因，在后类扩张中，往往出现对冲突权利的优先级判断混乱的现象，在一定程度上损害了案外人的利益，在以后的立法中应明确保护优先权的原则。而对前类扩张而言，由于法律规定得比较全面，执行效果相对较好。其主要形式为执行力向协助执行人和因恶意逃债行为而占有标的物者的扩张。属于此类扩张的情形有：一是由被执行人或其承受人的开户金融单位，协助查询、冻结、划拨存款；二是由被执行人或其承受人所在工作单位，协助扣留、提取其收入；三是由有权为被执行人或其承受人办理各种具有财产内容的证明文书和执照（诸如房产证、土地证、专利证书、商标证书等）转移手续的单位，协助办理各种文书证照或者限制该财产权的转移；四是由为被执行人或其承受人利益而占有指定财物、票证的单位和个人协助交付该执行标的物；五是因被执行人或其承受人在接到履行通知后的恶意逃债行为而占有执行标的物无异议者，有交付标的物的义务。[14]

值得注意的是，在我国，并不是所有协助执

⑫ 谭兵：《民事诉讼法学》，法律出版社1997年版，第175页。

⑬ 吴明童：《既判力的界限研究》，载《中国法学》2001年第6期，第78页。

⑭ 另外，这里针对恶意逃债行为的法定无效制度，与下文“（5）执行力主观范围的政策性扩张”部分涉及到的，针对恶意逃债行为的非法定的撤销制度不同。前者为当然无效，无需履行任何程序，而后者需要履行撤销裁定程序；前者时间限于被执行人收到履行通知后，而后者没有限制；前者具有合法地位，而后者是违法的。



(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

行人的协助义务都属于此类执行力扩张。例如,在查封、扣押,强制迁出房屋、退出土地时,作为协助见证人的被执行人所在单位或基层组织的协助见证义务。虽然我国《民事诉讼法》第 114 条规定了执行中协助人的责任制度,但这种规定仅适用于协助执行人和协助调查人,并不适用于协助见证人。即,在我国现行法条件下,协助见证义务并不具有强制执行的效力。因此,这种所谓的协助见证义务实际上并不属于执行力的范畴。

3. 向诉讼担当中之被担当人扩张。所谓诉讼担当,就是指实体法上的权利主体(或法律关系主体)以外的第三人,以自己的名义,为了他人的利益或代表他人的利益,以正当当事人的地位提起诉讼,主张一项他人享有的权利或诉求解决他人间法律关系所生之争议。此种情形下,法院判决的效力(包括执行力)及于原来的权利主体。[15] 诉讼担当有两类,法定诉讼担当和约定诉讼担当。前者是基于法律规定,第三人可以就他人的权利以自己的名义进行诉讼;而后者是指依他人的意思,授予第三人担当诉讼的资格。一般认为,在我国法定的诉讼担当有破产中的清算组的诉讼、继承中的遗产执行人的诉讼;约定的诉讼担当主要是人数不确定情形下的代表人诉讼。[16] 对于债权人的代位诉讼是否属于诉讼担当之列,理论界尚存在分歧。

4. 向执行担保人的扩张。我国法律规定的执行担保,只有两种形式:一是被执行人向法院提供,并经申请执行人同意的暂缓执行担保;二是案件审理期间,保证人为被执行人提供旨在解除或阻却保全措施的保证。在以上两类执行担保中,如果发生被执行人逾期不履行义务或案件审结后对被执行人执行不能的情形,则法院就可以裁定在担保范围内,执行担保人的财产。实际上,执行担保适用范围规定得过窄,往往造成当事人无法充分行使处分权,造成执行的不经济。[17] 可以考虑在今后的立法中,适当拓宽执行担保的适用范围,对在执行阶段形成的执行担保,无论是旨在暂缓执行、许可执行还是达成执行和解或其他目的,均赋予其执行力。

5. 执行力主观范围的政策性扩张。各国执行立法中,有时会出于各种考虑,规定一些政策性的执行力主观范围的扩张。例如,《英国最高法院规则执行程序》第 45 号令第 5 条中规定,作为或不作为判决的执行效力可以及于法人团体的高级管理人员。[18]

我国法定的政策性扩张主要集中于《最高人民法院关于人民法院执行工作若干问题的规定(试行)》(以下简称《若干规定》)中,具体而言有以下两种样态:被执行主体的追加;执行力向因行使优先受偿权而参加参与分配的债权人的扩张。这些政策性扩张大多出于执行实践的需要或者历史形成工作模式的延续,[19]具有鲜明的时代特点。

执行力向被追加的被执行主体的扩张。一般认为,被执行主体的追加是指在执行中,当被执行主体不能履行或不能完全履行生效法律文书确定的义务时,人民法院依法裁定与被执行主体具有特定权利、义务关系的其他民事主体与原被执行主体同为被执行主体的司法活动。但对于被追加的其他民事主体,到底需要具备何种要件才符合“与被执行人具有特定的权利、义务关系”的要求?对此,从理论上难以得出完美的答案。实际上,这也是政策性扩张的

⑮ 江伟主编:《民事诉讼法原理》,中国人民大学出版社 1999 年版,第 403 ~ 404 页。

⑯ 此种情形下,执行力扩张及于的主体,主要是指未参加登记的权利人。参见肖建华:《诉权与实体权利主体相分离的类型化分析》,载《法学评论》2002 年第 1 期,第 139 页。

⑰ 尽管现行法下,当事人可以通过执行和解行使处分权,但这种和解并无执行力。

⑱ 刘汉富主编:《国际强制执行法律汇编》,法律出版社 2000 年版,第 279 页。

⑲ 《若干规定》的起草者之一黄金龙认为,这样扩张有一定的历史原因,属于延续一些习惯做法。参见黄金龙:《<关于人民法院执行工作若干规定(试行)>实用评析》,中国法制出版社 2000 年版,第 250 页。



(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

经验色彩的体现。从我国的立法来看，被执行主体的追加，有以下几种情形：[20]一是被执行主体为无法人资格的私营独资企业，无能力履行法律文书确定的义务时，可追加该独资企业业主为被执行人；二是被执行主体为合伙组织或合伙型联营企业，无能力履行法律文书确定的义务时，可追加该合伙组织的合伙人或参加该联营企业的法人为被执行人；三是被执行人无财产清偿债务时，如其开办单位对其开办时投入的注册资金不实或者抽逃注册资金的，可追加该开办单位为被执行人，令其在出资不实或抽逃注册资金的范围内承担责任；四是当协助执行人不履行协助义务，给申请人造成损失时，可将其追加为被执行人，令其承担赔偿责任。

执行力向因行使优先受偿权而参加参与分配的债权人的扩张。根据现行法规定，申请参与分配人须是已经取得金钱债权执行依据的债权人，可以参加参与分配程序的须为对法院查封、扣押、冻结的财产享有优先权、担保物权的债权人。笔者认为，对于可以申请参与分配的主体而言，不存在执行力扩张的问题。因为其是基于已经取得的执行依据而参与执行分配，实质上是执行的合并，执行力并未向执行依据所确定的当事人以外的范围扩张。

非法定的执行力主观范围的政策性扩张。实践中，此类扩张主要有：①撤销被执行主体的恶意逃债行为，将执行力及于低价或无偿受让财产者。实践中理解的恶意逃债行为包括，为逃避债务，从被执行企业剥离优良资产和抽逃资产成立具有法人资格的新企业；[21]第三人利用行政命令或其他方法，挪用了被执行人的资金或财物；[22]利用假离婚等形式转移财产。[23] ②否认被执行主体的法人格，将执行力扩张于股东。被执行主体名为集体、实为个体的个体工商户或个人合伙时，认定其真实的个体性质，追加被挂靠企业在收取的管理费范围内承担民事责任；特定情形下，追加公司股东为被执行主体：股东控制公司的各种事务，公司实际成了股东的代理或工具，公司事实上成为股东的替身或外壳，股东以公司作外衣为侵权行为。[24] 不难看出，这些非法定的执行力政策性扩张，不失为解决恶意逃债等执行难问题的一种对策。但在现阶段，由于这些扩张缺乏合法性地位，还只能采取地下操作的方式，难免造成“执行乱”的局面。因此，亟需通过立法给予这些扩张以合法身份。

（二）执行力客观范围的扩张[25]

执行力的客观范围包括执行标的和执行措施两部分内容。其中执行标的指的是用以实现债权人请求之债务人所有之物或权利；[26]执行措施指的是法院依照法定程序强制执行生效法律文书的具体手段。[27] 一般说来，执行标的大多来源于执行依据所确定的被执行人的义务内容，而执行措施作为强制执行的具体方法，与执行依据并无联系。这样，针对执行依据所确定义务内容的执行力客观范围的扩张，应只包含执

⑳ 我国现行法规定的被执行主体的追加，除了以上内容，还有一种情形：被执行主体依法设立并领取营业执照的分支机构，不能履行法律文书确定的义务时，可追加设立该分支机构的企业法人或该企业法人的其他分支机构为被执行人。笔者认为，分支机构不是法律上的合格被执行主体，因此，无论执行的对象是分支机构、企业法人，还是企业法人的其他分支机构，其被执行人都是同一的，均为企业法人，不存在被执行主体的追加问题。

㉑ 冯华生、彭欢燕：《被执行主体的变更与追加》，载《人民司法》1999年第6期，第51页。

㉒ 林祖彭、李浩：《追加执行义务主体的法律问题》，载《政治与法律》1997年第6期，第52页。

㉓ 向建军：《浅谈执行案件中涉及被执行人离婚逃债问题的处理》，www.law-lib.com/lw/lw_view.asp?no=1478访问日期：2015年4月12日。

㉔ 刘道义、成延洲：《被执行主体变更与追加的类型和程序》，载《人民司法》2001年第12期，第41~42页。

㉕ 本文认为执行力客观范围的扩张理论是基于执行权的特性，而非既判力扩张理论。

㉖ 参见杨与龄：《强制执行法论》，台湾三民书局1997版，第30页。

㉗ 江伟主编：《民事诉讼法》，高等教育出版社、北京大学出版社2000年版，第381页。



(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

行标的的扩张。

执行标的的扩张包括执行标的的变更和执行标的的追加。执行标的的变更是指在原执行标的执行不能的情况下，法院依法裁定执行新标的的司法行为。而执行标的的追加是指在出现特定情况时，法院依法裁定增加执行标的的司法行为。根据我国现行法规定，执行标的的变更包括：对无金钱给付能力的被执行人其他财产的查封、扣押、拍卖、变卖；执行担保引起的执行标的的变更；对被执行人到期债权的执行；[28]执行标的为特定物时，原物确已不存在时的折价赔偿。执行标的的追加有：在被执行人不能按执行依据所确定的期限履行非金钱给付任务时，应支付迟延履行金，并双倍补偿给申请人造成的损失；对拒不履行执行依据所确定的义务或妨害执行行为的被执行人或他人，可对其处以执行罚。[29]

**三、执行力扩张制度的程序内容**

（一）不同性质执行力扩张的类型化

由于不同行为的审查程序与救济程序存在较大的差异性，因此，在构建扩张程序之前，有必要首先明确执行力扩张行为的性质。执行力的扩张是执行机关的司法行为，而我国的执行行为分为行政性执行行为与裁判性执行行为。裁判性执行行为是指法院对当事人提出的具体实体权利与程序权利做出归属性判断的行为。[30]依照通说，当事人依法向法院提出保护上述裁判之客体的请求，为诉讼法理论中诉的概念。[31]因此，裁判行为意即法院对当事人诉的判明。而诉的要素包括以当事人为内容的主观要素和以诉讼标的为内容的客观要素。[32] 其中，诉讼标的是指原告向法院主张的具体实体权利或者某种法律关系。[33]

据以上，笔者认为，针对我国执行力扩张行为的定性而言，应以该扩张行为与诉的客观要素——诉讼标的、诉的主观要素——当事人之间的关系为视角，进行判断。对原诉而言，无论是以当事人为内容的诉的主观要素和以诉讼标的为内容的客观要素，只要其中之一发生变化，就可以认定产生了新的诉，即认为此种情形下的扩张为裁判性行为；如果在执行力扩张中，诉讼标的与当事人均无变化，那么该种扩张即为行政性执行行为。下面，就对现行法中不同性质的执行力扩张进行类型化分析。

1. 诉的客观要素发生变化的裁判性执行力扩张。依诉讼标的实体法说理论，诉讼标的为原告在诉讼中提出的实体法上的具体权利或法律关系的主张，实体法上的请求权的个数对应于诉讼标的的个数。且认为基于一个事实关系所发生的数个请求权，为实体法上的“请求权基础竞合”，此种情形下，只承认存在一个请求权，即一个诉讼标的。只有存在数个事实关系，数个请求权的情况下，才承认数个请求权的存在。[34] 据此，对执行力扩张而言，只有存在新的

---

㉘ 对被执行人到期债权的执行，既包括执行力主观方面的扩张，也包括执行力客观方面的扩张。为了避免重复，本文将此类扩张列入此部分。

㉙ 由于本文认为执行标的不包括行为（见注释㉗），因此，没有将对行为的替代性执行、意思表示的拟制执行、协助执行人不履行协助义务给申请人造成损失的赔偿责任等执行措施纳入执行力标的扩张的范围。因为，执行标的变更或追加，是相对于原来执行标的而言，而对行为、意思表示、协助执行来说，不属于执行标的的范畴。因此，也就不属于执行标的扩张的范畴。

㉚ 常怡主编：《比较民事诉讼法》，中国政法大学出版社2002年版，第213页。

㉛ 江伟主编：《民事诉讼法原理》，高等教育出版社、北京大学出版社2000年版，第25页。

㉜ 李龙：《论我国民事诉讼标的理论的基本框架》，载《法学》1999年第7期，第27页。

㉝ 诉讼标的理论经历了传统实体法说、诉讼法说和新实体法说三个阶段，目前占统治地位的为诉讼标的新实体法说。依该说，诉讼标的为原告在诉讼上所提出的一定具体的实体法上的权利或关系的主张，本文采用此概念。参见：常怡主编：《比较民事诉讼法》，中国政法大学出版社2002年版，第160～186页。

㉞ 常怡主编：《比较民事诉讼法》，中国政法大学出版社2002年版，第182～183页。



(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

事实关系和新的请求权，并对其进行判明的情况下，即构成裁判性执行力扩张。

所以，现行法下，构成裁判行为的执行力扩张有：对因不履行协助义务而应承担赔偿责任的协助执行人的追加；对被执行人到期债权的执行；基于执行担保的执行扩张。理由为：对因不履行协助义务而应承担赔偿责任的协助执行人的追加，申请人主张权利的新基础事实关系是协助执行人不履行协助执行义务的事实，其新的请求权为要求协助义务人赔偿的权利；对被执行人到期债权的执行，这种扩张中，申请人主张权利的事实关系，是被执行人的第三人之间的债的关系，申请人主张的权利是被执行人的债权；基于执行担保的执行扩张，申请人请求权的事实关系为担保人与申请人之间的担保事实，其申请权为基于担保的请求权。当然，以上这些扩张同原诉相比，其主观范围即当事人也发生了变化，承担赔偿责任的协助执行人、参加参与分配程序的债权人、到期债权的义务人、执行担保人等参与到了新的法律关系中来，因此以上的扩张中包含诉的主观范围的扩张。

2. 诉的主观要素发生变化的裁判性执行力扩张。该类执行力扩张主要包括被执行主体的变更与追加的诸情形。在此类执行力扩张中，原诉中当事人主张的实体权利和作为该种权利的事实关系并没有发生改变，仅发生了当事人的变化。

3. 行政行为性质的执行力扩张。此类扩张包括：对执行标的的变更与追加（对被执行人到期债权和执行担保的执行除外）；向执行标的物占有人、诉讼担当中的被担当人的执行力扩张。在此类扩张中，诉的主、客观要素均没有发生变化，没有形成新诉。

（二）执行力扩张的启动与审查

从国外和我国台湾地区的立法例来看，执行力扩张的审查程序也是以高效快捷为基本原则的。[35] 当然，为了防止不当扩张，这种扩张的审查程序也应有一定要求。

1. 执行力扩张程序的启动主体。对于执行程序的启动，存在两种观点，一种为当事人主义，认为执行扩张程序必须由当事人申请才能启动。该观点认为执行力扩张程序的启动属于当事人的处分权，作为公权力机关的法院应尊重当事人的自由。[36] 另一种为职权主义，认为法院执行机构应依法直接裁定变更追加被执行主体，利于树立司法权威，利于及时保护当事人的合法权益。[37] 笔者认为执行力扩张需要对一些新情况进行判断，而这种判断相对于原诉而言，有诉的主、客观要素发生变化的具有裁判性质的扩张，也有行政性扩张。对于裁判性执行力扩张应坚持当事人主义的观点，而对于行政性执行力扩张应坚持职权主义的观点。

2. 执行力扩张的审查。本文认为对于裁判性的扩张应坚持言辞辩论原则，由申请扩张的当事人与被执行人和利害关系人进行言辞辩论，并承担相应的举证责任以证明符合执行力扩张的条件。扩张审查的内容应限定于执行力扩张的理由范围内，不应当扩大。而对于行政性的扩张，则不需要进行审查，由执行实施机构直接实施即可。但实施时应告知当事人其做出扩张的理由，并告诉其针对该行为的救济权利。

（三）执行力扩张的救济程序

西方有句法学谚语："无救济则无权利"。执行力扩张中，为防止权利落空，有必要设计相

㉟ 参见常怡主编：《比较民事诉讼法》，中国政法大学出版社2002年版，第775～797页。

㊱ 谭秋桂：《论民事执行当事人变化的程序构建》，载《法学》2011年第2期，第135页；常廷彬：《试论执行力主观范围的扩张》，载《法治论坛》2010年第1期，第206页。

㊲ 江苏省扬州市中级人民法院课题组：《变更和追加被执行主体问题研究》，载《法律适用》2008年第10期，第69页；霍力民主编：《民事强制执行新视野》，人民法院出版社2002年版，第132页。



(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

应的救济程序。即，执行力扩张中的相关主体认为自己的实体权利或程序权利受到侵害时，可以向执行救济机关申请执行救济。[38] 我国现行法律为执行当事人、利害关系人提供了执行异议——执行复议救济模式，即可以针对违法执行行为向执行法院提起执行异议，对异议处理结果不服的可以向上级法院申请复议，该复议为终局复议。同时，案外人对执行标的主张所有权或者有其他足以阻止执行标的转让、交付的实体权利的，可以提起执行异议，对异议的裁定不服的当事人、案外人，法律为其提供了异议之诉救济模式。[39] 显然，我国当下执行救济制度没有按照执行力扩张的性质进行分类，这就造成了诉的主观要素、客观要素的变化的判定，有的在执行程序中处理，有的在诉讼程序中处理，由于执行异议、复议程序的简陋性，可能损害被变更、追加为被执行人的主体的利益。因此，应明确根据执行力扩张的性质不同设置不同的救济程序：对诉的主、客观要素发生变化的裁判性执行力扩张而言，相关异议主体，可以提起执行异议，对异议裁定不服的，应赋予当事人提起异议之权利，而不应将主体限定为案外人；对行政性执行力扩张而言，由于其扩张中没有形成新的诉，因此其救济程序只要比照当前立法中规定的执行异议——执行复议模式进行设计即可。

**四、结束语**

执行力扩张制度是既判力扩张在执行中的理论体现，也是解决执行中的实际问题的一个理论构架，忽视任何一个方面都无法全面构建执行力扩张理论。基于执行力扩张的实践基础与需要，拓展基于既判力扩张而产生的执行力扩张理论，明确执行力主观范围、客观范围的扩张，并根据扩张中诉的标的的变化对程序内容进行设计，可以实现执行力扩张理论的完整性，实现执行力扩张理论对实践问题的解释和指导价值。当然，由于该论题的复杂性、预设目标的宽泛性，笔者给出的执行力扩张理论构造也仅是一种粗浅的见解，谨希望笔者的浅陋论述能够为该理论的建立与完善尽微薄之力。

**中国人民大学法学院教授、博士生导师肖建国点评：**

执行力的概念与既判力密切相关，但执行力的扩张又不完全来源于既判力的扩张，具有丰富的理论内涵。同时执行力扩张具有很强的现实意义，如何解决当前的执行难和执行乱的问题，如何解决判决与执行之间的时滞性问题等，都需要执行力扩张给予解答。当前，我国对执行力扩张的研究主要着眼于执行力主观范围的扩张，对执行力客观范围的扩张、执行力扩张的程序性内容等尚无系统论及者。《我国执行力扩张制度研究》一文从执行力扩张的概念与现实基础、执行力扩张制度的实体内容、执行力扩张制度的程序内容等方面对执行力扩张制度进行了系统的研究，具有较强的理论价值和实践意义。

在执行力扩张制度实体内容的构建方面，该文从解决执行难题出发，提出执行力扩张分为主观范围扩张和客观范围扩张的观点。在执行力主观范围扩张方面，一般认为，主观范围的扩张主要包括执行力向执行承担人、标的物占有人、诉讼担当之被担当人等主体的扩张，该文创造性地提出执行力主观范围的扩张还包括执行力约定扩张、执行力的政策性扩张并进行了分析，当然这种约定扩张和政策性扩张必须以有明确的法律规定为前提条件，否则就会成为

㊳ 执行救济包括实体救济和程序救济两方面的内容，本文在此仅涉及救济程序的内容。执行救济范畴的研究论述参见舒瑶芝：《民事执行救济机制探析》，载《法学杂志》2012年第7期，第141页。

㊴ 参见肖建国：《执行当事人变更与追加的救济制度研究》，载《法律适用》2013年第7期，第29页；吴婷：《论我国的案外人异议制度》，载《法律适用》2012年第9期，第74页。



(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

执行乱象。该文还提出了执行力客观范围的扩张的概念，认为执行力客观范围的扩张包括以实现债权人请求之债务人所有之物或权利为主要内容的执行标的的扩张和以法院依照法定程序强制执行生效法律文书的具体手段为主要内容的执行措施的扩张。这种提法对如何确定不同的执行力扩张的性质，从而进行规范，具有重要的理论意义与实际操作价值。

针对执行力扩张的程序性内容，该文以扩张中是否发生了诉的标的的变化作为不同程序构造的基础和该部分论述的主线，将执行力扩张分为诉的主观要素发生变化的执行力扩张、诉的客观要素发生变化的执行力扩张和不发生诉的要素变化的执行力扩张，这种划分具有新意，在一定意义上讲也是执行力扩张程序性内容构建的根基。该文正是根据这种划分，构建了不同的执行力扩张的启动与审查程序，不同的执行力扩张的救济程序，体现了诉讼法意义上的理论逻辑严谨性。

## Study on Chinese Execution Expansion of Legal Document

Liu Shuxing

**Abstract**: Studies on execution expansions of legal document in judicial practice are mostly limited to expansions of subjective scope and foreign procedural laws. These studies did not cover all the contents of execution expansions. Chinese execution expansion theory, should include substantive contents and procedural contents. Substantive contents include expansion of subjective scope of and expansion of objective scope. The objects of the former include guarantor based on agreement expansion, the third party based on policy expansion, besides the successor of the party of execution, the person who is in possession of the subject matter for the party of execution or his successor, litigation undertaker. The latter include execution object expansions and execution measure expansions. Procedural contents of execution expansion should be formed differently according to diversification of the object of action.

**Keywords**: execution expansion of legal document; execution expansion of subjective scope; execution expansion of objective scope; policy execution expansion

（责任编辑：付　强）



(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net